

الباحث وليد بن علي الحبسي
باحث ماجستير في القانون العام
أمين سر المحكمة العليا – سلطنة عُمان

فلسفة التشريع الجزائي العُماني ومواءمة تطبيقه في مواجهة الجرائم المعلوماتية: جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجاً

» **ملخص:**

نعرض في هذا البحث فلسفة التشريع الجزائي العُماني ومدى مواءمة تطبيقه في مواجهة الجرائم المعلوماتية، متخذين من جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي أنموذجًا للدراسة، في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٦/٦١)، والقواعد العامة الواردة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧) والتشريعات ذات الصلة.ونهدف من وراء ذلك إلى بيان الأسس التي قام عليها التنظيم التشريعي العُماني في هذا المجال، وتحليل مدى مواءمة الأحكام الموضوعية والإجرائية للخصائص القانونية والفنية التي تنفرد بها الجرائم المعلوماتية. واعتمدنا المنهج التحليلي، من خلال دراسة النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام ذات الصلة، وربطها بالتطبيقات التي عالجناها. وانتهينا إلى عدد من النتائج، من أبرزها بيان الطبيعة القانونية للمعلومات، وتحديد نطاق تطبيق النصوص العامة والخاصة على جرائم الاحتيال المالي المعلوماتي، إلى جانب بيان الأحكام المنظمة لوسائل الدفع الإلكترونية، والجماعات الإجرامية، وقواعد الاختصاص القضائي، والتعاون القضائي الدولي، والأدلة الرقمية.وأعقبنا هذه النتائج بجملة من التوصيات المرتبطة بمسائل البحث، وذيّلنا الدراسة بقائمة للمراجع والمصادر التي استعنّا بها في إعدادها.

» **الكلمات المفتاحية:** فلسفة التشريع الجزائي العُماني، الجرائم المعلوماتية، الاحتيال المالي المعلوماتي.